

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

PSYCHOLOGISCHE EXPERTISE

Datum: 20. April 2026

1. Auftrag

Diese Expertise dient der fachlichen Klärung, ob im vorliegenden Fall ambulante Hilfen gegenüber einer Fremdunterbringung des Kindes vorrangig sind. Grundlage ist die aktuelle familiäre und psychosoziale Situation. Zukunftsprognosen oder hypothetische Annahmen werden nicht berücksichtigt.

2. Sachverhalt (Ist-Zustand)

- Das Kind lebt derzeit im Haushalt der Eltern.
- Es bestehen Belastungen im familiären Alltag, die eine Unterstützung erforderlich machen.
- Die Eltern zeigen Kooperationsbereitschaft gegenüber Hilfsangeboten.
- Die familiären Bindungen sind vorhanden und für die Entwicklung des Kindes bedeutsam.
- **Positive Ressourcen sind erkennbar:** Bereitschaft zur Zusammenarbeit, emotionale Bindung zwischen Kind und Eltern sowie die Möglichkeit, durch Hilfen die Versorgung und Erziehung zu sichern.

3. Verfassungsrechtliche und gesetzliche Grundlage

- **Art. 1 GG:** Die Würde des Menschen ist unantastbar und gilt uneingeschränkt für Kinder wie für Eltern¹.
- **Art. 6 GG:** Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen obliegende Pflicht².
- **§ 1666 BGB:** Gerichtliche Maßnahmen sind nur zulässig, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes aktuell gefährdet ist³.

- **§ 1666a BGB:** Eingriffe müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen und sind auf das erforderliche Minimum zu beschränken⁴.
- **§ 27 SGB VIII:** Anspruch auf Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist⁵.
- **§§ 28–31 SGB VIII:** Konkrete ambulante Hilfen wie Erziehungsberatung (§ 28), soziale Gruppenarbeit (§ 29), Erziehungsbeistand (§ 30) und sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31).
- **§§ 32–33 SGB VIII:** Vollzeitpflege (§ 32) und Heimerziehung (§ 33) als Fremdunterbringung – nur Ultima Ratio und mit Rückführungsziel.
- **BVerfG, Urteil vom 9. April 2024 (1 BvR 2017/21):** Eingriffe in das Elternrecht sind nur bei nachweisbarer Kindeswohlgefährdung zulässig und unterliegen der strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung⁶.

4. Fachliche Bewertung

- **Bindung und Stabilität:** Nach der Bindungstheorie (Bowlby, Ainsworth) und entwicklungspsychologischen Standardwerken (Siegler et al., Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter, Springer 2021) sind stabile Bindungen entscheidend für die gesunde Entwicklung des Kindes⁷. Eine Herausnahme aus der Familie kann zu erheblichen Belastungen führen und ist entwicklungspsychologisch nur im Notfall vertretbar.
- **Elternkompetenz:** Die vorhandenen Ressourcen der Eltern – insbesondere ihre Kooperationsbereitschaft – sind positiv zu bewerten. Mit gezielten Hilfen nach §§ 27–31 SGB VIII können diese Ressourcen gestärkt werden.
- **Ambulante Hilfen:** Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) und Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) sind geeignet, die aktuelle Belastungssituation zu stabilisieren und die Eltern in ihrer Verantwortung zu unterstützen.

- **Fremdunterbringung:** Nur bei akuter und gravierender Kindeswohlgefährdung gerechtfertigt (§ 1666 BGB, §§ 32–33 SGB VIII).

Sie darf nicht als Dauerzustand gedacht werden, sondern ist eine zeitlich begrenzte Schutzmaßnahme mit dem Ziel der Rückführung (§ 1666a BGB).

- **Menschenwürde:** Jede Maßnahme muss die Würde von Kind und Eltern achten (Art. 1 GG). Dies umfasst respektvolle Kommunikation, Wahrung der familiären Bindungen und transparente Verfahren.

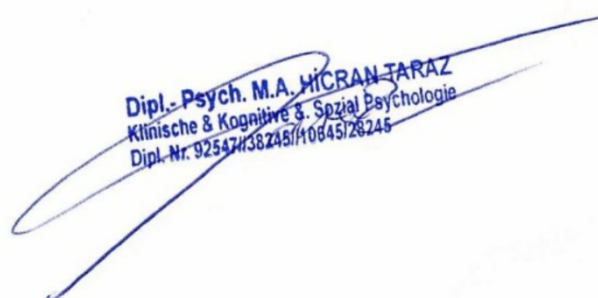
5. Schlussfolgerung

Auf Grundlage des dokumentierten Ist-Zustands, der entwicklungspsychologischen Erkenntnisse und der verfassungsrechtlichen sowie gesetzlichen Vorgaben ist festzuhalten:

- Ambulante Hilfen nach §§ 27–31 SGB VIII sind vorrangig einzusetzen, da sie die vorhandenen Ressourcen stärken und die Würde von Kind und Eltern respektieren.
- Eine Fremdunterbringung nach §§ 32–33 SGB VIII darf nur erfolgen, wenn eine akute und schwerwiegende Gefährdung des Kindeswohls im Ist-Zustand nachweisbar ist.
- Fremdunterbringung ist stets zeitlich begrenzt und darf nicht als Dauerzustand praktiziert werden (§ 1666a BGB).
- Die Würde von Kind und Eltern ist in allen Maßnahmen zu berücksichtigen und zu schützen (Art. 1 GG).

Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

Psychologische Sachverständige



Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie
Dipl.-Nr. 92547//38245//10645/28245

Fußnoten

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 1 Abs. 1.
2. Grundgesetz, Art. 6 Abs. 2.
3. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 1666.
4. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 1666a.
5. Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), § 27.
6. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 9. April 2024 – 1 BvR 2017/21.
7. Siegler, R., Saffran, J., Gershoff, E., Eisenberg, N. (2021): Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Springer; Bowlby, J. (1988): A Secure Base. Basic Books.